الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناهما وحكمهما :

١- **معناهما** : المزارعة : دفع أرضٍ لمن يزرعها ، أو حبٍ لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاعٍ من الثمرة .

المساقاة : دفعٌ شجرٍ مغروسٍ معلوم ، له ثمرٌ مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .

والعلاقة بين المزارعة والمساقاة : أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب ، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل ، وفي كلٍّ منهما للعامل جزءٌ من الإنتاج .

٢- **حكمهما** : مشروعتان ، وهما من العقود الجائزة ، لحاجة الناس إليهما .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبيَّ ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)[1] .

المسألة الثانية : شروطهما :

١) أن يكون عاقدهما جائز التصرف ، فلا يقعان إلا من بالغ ، حر ، رشيد .

٢) أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة ، والبذر معلوماً في المزارعة .

٣) أن يكون للشجر ثمر مأكول ، من نخل وغيره .

٤) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر ، أو من الغلة ، كالثلث أو الربع أو نحو ذلك .

المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بهما :

ويتعلق بهما الأحكام الآتية :

١) يلزم العامل أن يعمل كلَّ ما يؤدي إلى صلاح الثمرة ، من حرثٍ ، وسقيٍ ، ونظافةٍ ، وصيانة ، وتلقيح النخل ، وتجفيف الثمر ، وغير ذلك .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٣٢٩) ، ومسلم برقم (١٥٥١) .